

1500283-75.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032244/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22814459 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

553/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2032244 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500283-75.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-75.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032244/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22814459 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

553/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2032244 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 553/22/304 -
DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FINETTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

BRUNO FINETTI, qualificado EM FLS. 05, foi denunciado e está sendo processado como incurso na conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua da Carlos Mariguela,

nº 428, Jardim Odete, nesta cidade e Comarca, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 33 (trinta e três) porções de cocaína, 47 (quarenta e sete) porções de crack e 59 (cinquenta e nove) porções de maconha.

Notificado (fls. 71) o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 75). A denúncia foi recebida (fls. 76/77). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), Laudo de Constatação Provisória (fls. 26/29) e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 103/105).

A autoria é certa.

A testemunha CARLOS ISAIAS CRISANTO DE SOUZA, policial militar, relatou que realizavam patrulhamento de rotina, quando, em local conhecido como de venda de drogas, tão logo a viatura policial ingressou na vi pública, o réu foi visto caminhando tranquilamente com um sacola nas mãos. Acabou sendo abordado e restou constatado que, no interior da sacola, existiam drogas variadas preparadas em porções individualizadas. Havia também em suas vestes, a quantia de R\$ 650,00 em notas trocadas. Indagado, ele confessou estava vendendo drogas e que teria iniciado os trabalhos por volta das 08:00 horas da manhã. Receberia cerca de 10% da quantia auferida na venda. Ele não chegou a correr porque não houve tempo hábil. Havia outras pessoas, porém, não estavam próximas dele.

DOUGLAS DA SILVA CLEMENTE, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que ele caminhava no meio da via pública com a sacola em mãos.

Interrogado, o acusado BRUNO FINETTI conta com 31 anos. Cumpriu pena por roubo. Já estava em liberdade há cerca de 3 anos. Confessou os fatos. Passou a consumir drogas por conta de problemas e acabou se endividando. Não havia outra solução a não ser vender drogas para pagar suas dívidas. Está muito arrependido.

A prova dos autos é suficiente e autorizadora de decreto condenatório. Os policiais militares apresentaram relatos em uníssono e tais relatos foram corroborados pelo acusado Bruno que confessou.

Tais relatos corroboram a versão do réu, o qual confessou que transportava a drogas e dinheiro após encerramento de turno na venda de drogas por parte de outrem, de forma a afastar quaisquer dúvidas acerca da traficância por ele desenvolvida.

Passo à dosagem e individualização das penas.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que o acusado é portador de Maus antecedentes, razão determinante para o aumento da pena base em 1/6, resultando em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Opero a compensação entre as circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea. Não incidem causas de aumento de pena ou diminuição, de sorte que torno concreta a pena cominada.

Estabeleço o regime inicialmente fechado para cumprimento de pena ante a

reincidência do acusado, na forma do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, para AMBOS os sentenciados, vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO BRUNO FINETTI ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória em seu favor.

Após trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA